

1502396-48.2021.8.26.0127

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... pela sociedade, possuindo passagem por tráfico de drogas, conforme fl. 85 (processo nº. 0000198-06.2007.8.26.0127, furto qualificado, trânsito em julgado 04/08/2008); fl.86 ( processo nº. 0002547-50.2005.8.26.0127 , furto qualificado, trânsito em Julgado em 02/02/2006); fl.88 (processo nº. 0008538-26.2013.8.26.0127, furto qualificado tentado, trânsito em Julgado 30/06/2016); bem como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502396-48.2021.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502396-48.2021.8.26.0127

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

WASHINGTON LUIS ROCHA DIAS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

WASHINGTON LUIS ROCHA DIAS foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal e no art. 303, § 1º, c.c art. 302, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque ao que consta, no dia 08 de abril de 2021, por volta das 20h20min, na Avenida Leonil Crê Bortolosso, nº.949 - Osasco, previamente ajustados e em unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de uma faca, subtraíram, para eles, o veículo FORD/KA- placas:FLJ8E93, cartões bancários, celular e documentos pessoais, pertencentes a A.G.B.S., bem como porque, no dia 10 de abril de 2021, por volta das 2h40min, na Avenida Inocência Seráfico, nº 2507 - Carapicuíba, praticou lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, contra J.R.M. e R.M.O, produzindo-lhe lesões corporais, tendo deixado de prestar socorro às vítimas, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, às vítimas do acidente.

A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2021 (fl.58/59), sobrevindo citação e

pessoal e resposta escrita.

Durante a instrução foram inquiridas as testemunhas, procedendo-se ao interrogatório.

Em debates orais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, com aumento da pena base, diante dos antecedentes do réu e circunstâncias judiciais negativas. A defesa pugnou pela absolvição por ausência probatória e, subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo e regime de cumprimento de pena mais brando.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl.18/19) e laudo de exame pericial da faca (fl.100/102).

Igualmente a autoria, em que pese a negativa do réu, o qual, nesta solenidade, alegou que estava no carro com Kaique para consumirem drogas, quando ocorreu o acidente, sendo que era Kaique quem dirigia o veículo. Disse que foi preso em local bem distante da colisão e "nada tem com o roubo do veículo".

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

A vítima A.G.B.S, em juízo, reconheceu sem sombras de dúvidas o acusado, e narrou o roubo. Disse que trabalha como motorista de aplicativo e no dia aceitou uma corrida de dois indivíduos em Carapicuíba com destino à Osasco. No trajeto, o réu colocou a faca em seu pescoço, anunciou o assalto e exigiu que saísse do carro. Foram subtraídos, além de seu veículo, celular, documentos pessoais e dinheiro, sem nada recuperar. Teve prejuízo de grande monta, ficou bastante traumatizado e até mudou de profissão.

A vítima Job, sob o crivo do contraditório, confirmou o acidente, detalhando que estava trabalhando juntamente com Ronie, quando o carro conduzido pelo réu colidiu com seu carrinho de cachorro quente. Sofreram lesões e prejuízo. Disse que um dos indivíduos admitiu para o policial a prática do roubo.

Acresce-se ao seguro depoimento dos ofendidos, a palavra do policial, que ratificou as declarações anteriores e disse que foram acionados para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito. No local, constatou que duas vítimas estavam lesionadas. Um dos indivíduos, encontrava-se detido por populares. O acusado, que conduzia o veículo, havia se evadido do local, posteriormente foi preso nas proximidades, com um simulacro de arma de fogo e facas. O réu negou a participação no roubo. A vítima do assalto reconheceu o réu na delegacia.

Assim, o contexto probatório bem demonstra a autoria delitiva, já que o reconhecimento foi confirmado pela vítima e pelos policiais, nesta solenidade.

As qualificadoras, por sua vez, restaram bem delineadas.

Houve emprego de arma de arma branca, conforme claramente declarado pela vítima.

Pudera, sem ameaça de tal gravidade, os agentes criminosos dificilmente conseguiriam atingir seu intento. As declarações sobre o emprego de faca foram categóricas e há o laudo pericial (fls.100/102).

A pluralidade dos agentes é incontroversa, eis que o ofendido narrou a abordagem por duas pessoas.

De igual forma, provado o delito dos art.303, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro. O acidente é incontroverso, assim, como as lesões, havendo prova de que o réu fugiu ao invés de acionar o socorro, configurando, assim, a causa de aumento do art. artigo 302, III, também do Código de Trânsito Brasileiro.

PASSO A DOSAR AS PENAS.

Na primeira fase: atento ao art. 59, caput, do Código Penal, verifico que há circunstâncias judiciais desfavoráveis. O acusado revela personalidade e conduta social desajustadas, e em desacordo com o almejado pela sociedade, possuindo passagem por tráfico de drogas, conforme fl. 85 (processo nº. 0000198-06.2007.8.26.0127, furto qualificado, trânsito em julgado 04/08/2008); fl.86 ( processo nº. 0002547-50.2005.8.26.0127 , furto qualificado, trânsito em Julgado em 02/02/2006); fl.88 (processo nº. 0008538-26.2013.8.26.0127, furto qualificado

tentado, trânsito em Julgado 30/06/2016); bem como possui maus antecedentes, conforme fl.88 (processo nº. 0015018-69.2003.8.26.0127, furto qualificado tentado, trânsito em Julgado 14/09/2009) e fl.89, processo nº. 0019801-36.2005.8.26.0127, furto qualificado, trânsito em Julgado em 28.11.2007). Não pode, pois, receber a mesma pena que receberia uma pessoa que nunca se envolveu em qualquer prática delitiva, seja porque estariam sendo iguais situações distintas, seja em razão do princípio da individualização da pena, inserido expressamente na Constituição Federal. Ainda na primeira fase, há de se ponderar que, embora seja da natureza do delito a violência ou a grave ameaça à pessoa é certo que as consequências do delito de roubo geram traumas psicológicos na vítima e, no caso, foram especialmente danosas. O ofendido teve sua renda sensivelmente alterada, pois deixou de ser motorista de aplicativo, já que tem medo de ser novamente assaltado, ou seja, em decorrência exclusivamente do ato criminoso do réu, viu sua situação financeira ser alterada. Recuperou o veículo danificado. Há, também, de se ponderar nas consequências indiretas do delito. Não há dúvidas de que a incidência de roubos a motoristas de aplicativos nesta cidade é alta, conforme constatado nos inúmeros processos nas duas varas criminais nesta Comarca, o que enseja considerar a atividade como de efetiva periculosidade. É certo que esta situação gera efeitos em toda cadeia comercial, notadamente nos valores das corridas, bem como no seguro dos veículos, exigindo que todos os consumidores assumam com os altos custos financeiros. Não se pode desprezar, também, que as circunstâncias delitivas também extrapolaram a gravidade abstrata. O réu, de forma premedita e coordenada, articulou toda dinâmica do assalto, passando-se como usuário do sistema de aplicativo de transporte, tudo de modo a reduzir qualquer desconfiança por parte da vítima. Por fim, a circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima também não favorece ao acusado, já que ele estava trabalhando lícitamente e em nada contribuiu para o crime. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja;

i) roubo: 6 (seis) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa para;  
ii) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: 9 (nove) meses de detenção;

Na segunda fase: há circunstância agravante, sendo o acusado multireincidente, conforme fl.85/86 (processo nº. 0016953-76.2005.8.26.0127, roubo tentado, trânsito em Julgado em 14/05/2014, estava em cumprimento de livramento condicional) fl.87 (processo nº. 0002663-54.2017.8.26.0509, trânsito em julgado 23.07.2017), razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando-a em:

i) roubo: 7 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa para;  
ii) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: 10 (dez) meses e 15 (quinze) de detenção;

Na terceira fase: há causas de aumentos de ambos os crimes:

i) roubo .

Existem duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma branca.) Nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Nesta senda, é certo que o concurso de agentes e a arma de branca (faca) tolheram qualquer possibilidade de resistência da vítima, o que exasperou a gravidade concreta da ação, já que as duas causas foram determinantes para a vítima ceder ao roubo.

Por estas razões, aumento a pena em 2/5 em razão do concurso de pessoas e emprego de faca ( arma branca), passando a ser de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

ii) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Há a causa de aumento em razão do concurso formal de crimes ( duas) vítimas, incidindo o aumento de 1/6, passando para 1 (um) ano e 7 (sete) dias de detenção. Por fim, incide causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 303 do CTB c.c III, do § 1º do art. 302 ambos do do CTB ( deixar de prestar socorro), razão pela qual aumento a pena em 1/3, fixando-a, no total, em 1( um) ano e 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias.

Concurso de crimes.

Deixo de proceder a somatória, pois as penas de reclusão e detenção são incompatíveis.

Regime de pena.

Nos termos do artigo 33 e 59 do Código penal, ante o montante da pena e tendo-se em conta, ainda, o princípio da suficiência, fixo o regime inicial fechado para o acusado, com relação ao crime roubo qualificado e regime semiaberto com relação ao crime de lesão corporal culposa na condução de veículo.

Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR WASHINGTON LUIS ROCHA DIAS, filho de Izabel Ana Da Rocha e José Pereira Dias, CPF nº. 270.280.128-59 e RG nº. 29150897-SP, como incurso no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 22 (vinte e dois) dias-multa, em seu valor mínimo unitário e como incurso no art. 303, § 1º, c.c art. 302, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1( um) ano e 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias, em regime inicial semiaberto.

Vedo o recurso em liberdade, pois o réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei.

Publicada a sentença em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA